

1521639-29.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO AZEL CARLOS FILHO

Vistos.

Recebo os embargos de declaração e os acolho para sanar omissão que resulta na sentença proferida nas folhas 188/194 ao não apreciar requerimento do Ministério Público para que se declarasse a perda do veículo o VW Parati de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2868-7143 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1521639-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521639-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO AZEL CARLOS FILHO

Vistos.

Recebo os embargos de declaração e os acolho para sanar omissão que resulta na sentença proferida nas folhas 188/194 ao não apreciar requerimento do Ministério Público para que se declarasse a perda do veículo o VW Parati de placas DCG4186, no interior do qual foram encontradas as drogas descritas na denúncia e destinadas pelo réu ao narcotráfico.

Razão assiste ao Ministério Público ao pleitear o perdimento do veículo e, com base na Lei 14.322 de 06 de abril de 2022 que, em seu parágrafo 6º excetua a devolução

do veículo apreendido em transporte de drogas, ressalvado o direito de terceiro de boa fé.

No caso dos autos, o veículo era de propriedade do acusado, como ressaltou em seu interrogatório e utilizado, inexoravelmente, para o transporte da droga, fundamento pelo qual determino sua perda em favor da União, na forma do artigo 60 e parágrafo 6º da Lei 14.322/22, oficiando-se aos órgãos de trânsito e Autoridades Policiais para as providências necessárias.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

P.R.I.C.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

*